

Struktur: US C-Corp + **deutsche DevCo**

Stand: 09.08.2026 · Empfehlung zur Beraterprüfung · kein Rechts-/Steuerberatungs-Ersatz

1 · Ausgangslage & Kernrisiken

Rollen: Co-Founder A (USA) gründet die C-Corp (Delaware) und führt sie als CEO · Co-Founder B (Deutschland) ist CTO, ausschließlich technisch · Entwicklung zunächst aus DE, später ggf. TR · Hosting in der EU.

Kernrisiken: (a) Ort der Geschäftsleitung wandert faktisch nach DE → deutsche KSt-Pflicht der C-Corp (§ 10 AO) · (b) **Scheinselbstständigkeit** bei Freelancer-Konstruktion (DRV-Statusfeststellung, SV-Nachzahlungen rückwirkend) · (c) **informelle Beteiligungsabreden** → verdeckte Beteiligung, Verrechnungspreis-Korrekturen, Due-Diligence-Killer.

2 · Empfohlene Struktur (Kombination)

2.1 · Cap Table: Co-Founder B steht **offiziell** im Gründungsdokument — Founder-Shares mit Vesting (4 J. / 1 J. Cliff), getrennt von jeder Dienstleistungsbeziehung. Kein „Verstecken“: ausländische $\geq 25\%$ -Eigner werden ohnehin gemeldet (**Form 5472**, Versäumnis: 25.000 \$ je Filing). Privatsteuerlich (B, DE): Dividenden/Exit steuerpflichtig, ggf. Wegzugsbesteuerung → Beraterpunkt.

2.2 · Leistungserbringung über eine deutsche DevCo (UG/GmbH) — zwei saubere Varianten, **keine informelle Mischform:**

Variante	Eigentum	Charakter
B1 · Echte Tochter	C-Corp hält die GmbH-Anteile	Konzernstruktur, konsolidiert; Verrechnungspreise zwischen verbundenen Unternehmen
B2 · DevCo des Gründers	Co-Founder B hält die Anteile	unabhängiger Dienstleister mit schriftlichem Entwicklungsvertrag

Nicht empfohlen: GmbH formal unabhängig, wirtschaftlich aber per Treuhand/Side-Letter der C-Corp zugeordnet („inoffizielle Tochter“) — verdeckte Beteiligung, Steuer- und Haftungsrisiken.
Gestuft ist okay, verdeckt nicht.

2.3 · Entwicklungsvertrag (DevCo ↔ C-Corp): Cost-Plus-Vergütung (~5–10 % Aufschlag = Verrechnungspreis-Standard für Auftragsentwicklung), monatliche Rechnungen · USt: B2B an US-Kunden in DE nicht steuerbar, Vorsteuerabzug bleibt · **IP-Assignment:** aller Code geht auf die C-Corp über (inkl. Alt-IP bei Gründung) — ohne lückenlose IP-Kette ist die C-Corp in jeder DD wertlos · Leistungsbild: technische Ausführung, **keine Geschäftsführungsbefugnis**.

2.4 · Geschäftsleitungs-Nachweis (USA): Board-Beschlüsse, Vertragszeichnungen, strategische Entscheidungen dokumentiert bei Co-Founder A. **Titel schützen nicht — gelebte, dokumentierte Praxis entscheidet.**

2.5 · Später TR/anderes Land: Muster wiederholen (lokale DevCo, identisches Vertragswerk) — die Struktur ist bewusst portabel.

3 · Warum nicht die Alternativen?

Freelancer direkt für die C-Corp: ein Auftraggeber + volle Integration = Lehrbuchfall

Scheinselbstständigkeit; die GmbH-Zwischenschicht ist die etablierte Absicherung.

Anstellung bei der C-Corp: deutsche Arbeitgeber-Registrierung (Lohnsteuer/SV) der US-Corp + erhöhtes Betriebsstätten-Risiko.

4 · Privacy-Anmerkung (EU-Hosting)

EU-Hosting ist für DSGVO-Praxis und Latenz richtig — aber **kein Schutz vor US-**

Behördenzugriff: Solange die C-Corp Verantwortlicher ist, greift der **CLOUD Act** unabhängig vom Serverstandort. Nicht mit „Daten sind vor den USA sicher“ werben (irreführend, abmahnbar). Wer das Privacy-Argument voll ausspielen will, legt die Datenverantwortung in die EU-Einheit (B1, GmbH als Controller) → Beraterthema.

5 · Berater-Checkliste

#	Punkt	Ziel
1	Ort der Geschäftsleitung: reicht die Rollen-/Prozessdokumentation?	schriftliche Einschätzung
2	Variante B1 (Tochter) vs. B2 (Gründer-DevCo)	Entscheidung
3	Entwicklungsvertrag: Cost-Plus-Satz, IP-Klauseln, Leistungsbild	Vertragsentwurf
4	Form 5472 · Delaware Franchise · Federal Filings	Compliance-Kalender
5	Vergütung Co-Founder B (GF-Gehalt vs. Entnahmen)	Gestaltung
6	Anteile B: DE-Besteuerung, Vesting, ggf. Wegzug	Gestaltung
7	Datenverantwortung C-Corp vs. EU-Einheit (CLOUD Act / DSGVO)	Entscheidung
8	Impressum/Legal Pages auf tatsächliche Verantwortliche · RDG-Absegnung Risk Map	Umsetzung